主題精選：強制執行 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 欠稅應移送法務部行政執行署強制執行
發布日期: 2024-07-30
內文
根據契稅條例第25條規定，納稅義務人不依規定期限繳納稅款者，每逾二日，加徵應納稅額百
分之一之滯納金；逾期三十日仍不繳納稅款及滯納金或前條之怠報金者，移送法院強制執行。
按欠稅及罰鍰等公法上金錢給付義務之強制執行，係屬行政權之性質，原屬行政執行的範疇，
因此以往移送法院執行的規定，並不符合行政法的法理，且移送法院執行的徵起率偏低，絕大
部分為無財產可供執行，另因須移送法院辦理，法院執行緩慢，機關間協調配合困難，影響強
制執行之效果與時效。因此，移送法院強制執行之規定，自90年1月1日施行修正行政執行法之
日起，不再適用，而改移送法務部行政執行署所屬行政執行處執行之 (參行政執行法第4條)。
此外，逾期繳納之滯納金規範，亦應以稅捐稽徵法為特別法優先適用，即依稅法規定逾期繳納
稅捐應加徵滯納金者，每逾三日按滯納數額加徵百分之一滯納金；逾三十日仍未繳納者，移送
強制執行(參稅捐稽徵法第20條)。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下